

Zunfftfolge

Muster-Vermittlungsauftrag zur Unternehmensnachfolge

Wichtiger Hinweis

Dieses Dokument ist ein unverbindlicher Muster-Entwurf zur Orientierung und ersetzt keine Rechtsberatung. Es ist noch nicht auf den Einzelfall, geltendes Recht oder die konkrete Situation der Parteien geprüft. Lassen Sie diesen Vertrag vor Verwendung und Unterzeichnung von einem Rechtsanwalt bzw. einer Rechtsanwältin prüfen und individuell anpassen. Alle in eckigen Klammern stehenden Angaben sind Platzhalter und müssen vor Verwendung ausgefüllt bzw. verhandelt werden.

zwischen

[Name / Firma des Betriebsinhabers],

[Anschrift] (nachfolgend „Auftraggeber“)

und

Zunfftfolge, **[Anschrift des Unternehmens]** (nachfolgend „Zunfftfolge“)

wird folgender Vermittlungsauftrag geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand

Der Auftraggeber beauftragt Zunfftfolge, im Rahmen einer aktiven und diskreten Suche einen geeigneten Nachfolger bzw. Käufer (nachfolgend „Nachfolger“) für den nachfolgend bezeichneten Betrieb zu finden:

Betrieb / Branche: **[Bezeichnung, Branche, Standort]**

Zunfftfolge wird im Namen und mit vorheriger Abstimmung des Auftraggebers tätig. Eine Weitergabe von Informationen an Dritte erfolgt gemäß § 6 dieses Vertrags ausschließlich anonymisiert, sofern nicht anders vereinbart.

§ 2 Leistungen von Zunfftfolge

Zunfftfolge verpflichtet sich, im Rahmen dieses Auftrags insbesondere folgende Leistungen zu erbringen:

- a) Erstellung eines anonymisierten Kurzprofils des Betriebs auf Basis der vom Auftraggeber bereitgestellten Informationen;
- b) aktive, diskrete Ansprache und Vorauswahl geeigneter, wirtschaftlich geprüfter Nachfolgekandidaten;
- c) Koordination von Gesprächen zwischen Auftraggeber und ausgewählten Kandidaten;
- d) Unterstützung bei der Vorbereitung der Übergabe sowie Begleitung bis zum Abschluss des Notartermins;
- e) auf Wunsch: Vermittlung des Kontakts zu Steuerberatern, Handwerkskammern oder Finanzierungspartnern für Rückfragen des Nachfolgers.

§ 3 Vergütung / Erfolgsgebühr

Die Tätigkeit von Zunfftfolge im Rahmen dieses Auftrags ist für den Auftraggeber bis zum erfolgreichen Abschluss einer Übergabe kostenfrei. Kommt durch die Vermittlung von Zunfftfolge ein Kauf- bzw. Übernahmevertrag mit einem vermittelten Nachfolger zustande, ist eine Erfolgsgebühr in Höhe von **[Prozentsatz] % des vereinbarten Kaufpreises bzw. ein Pauschalbetrag von [Betrag] EUR**, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, fällig. Die Fälligkeit tritt mit notarieller Beurkundung bzw. wirksamem Abschluss des Übernahmevertrags ein.

Kommt keine Übergabe zustande, entstehen dem Auftraggeber keine Kosten. Eine entsprechende Erfolgsgebühr wird in einem gesonderten Vertrag auch mit dem vermittelten Nachfolger vereinbart.

§ 4 Laufzeit und Kündigung

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Parteien mit einer Frist von **[X Wochen]** zum Monatsende ohne Angabe von Gründen in Textform gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Bereits eingeleitete Vermittlungsgespräche mit konkreten Kandidaten können nach Kündigung gesondert geregelt werden.

§ 5 Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber verpflichtet sich, Zunftfolge wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu dem Betrieb zur Verfügung zu stellen, die für eine seriöse Vermittlung erforderlich sind, und Zunftfolge über wesentliche Änderungen (z. B. eigenständig gefundenen Nachfolger, Aufgabe der Verkaufsabsicht) unverzüglich zu informieren.

§ 6 Vertraulichkeit / Diskretion

Beide Parteien behandeln alle im Rahmen dieses Auftrags bekannt gewordenen Informationen streng vertraulich. Zunftfolge stellt den Betrieb gegenüber potenziellen Nachfolgern grundsätzlich anonymisiert dar, bis der Auftraggeber der Offenlegung gegenüber einem konkreten Kandidaten ausdrücklich zustimmt. Einzelheiten zur Datenverarbeitung ergeben sich aus der separaten Datenschutzerklärung von Zunftfolge.

§ 7 Haftung

Zunftfolge übernimmt keine Gewähr für den tatsächlichen Abschluss einer Übergabe. Die Auswahl und Prüfung von Nachfolgekandidaten erfolgt nach bestem Wissen, ersetzt jedoch keine eigene rechtliche, steuerliche oder betriebswirtschaftliche Prüfung durch den Auftraggeber vor Vertragsschluss mit einem Nachfolger. Für leichte Fahrlässigkeit haftet Zunftfolge nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

§ 8 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Ort, Datum: _____	Ort, Datum: _____
_____ Unterschrift Auftraggeber	_____ Unterschrift Zunftfolge